



PENETAPAN

Nomor: 2738/Pdt.P/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

RIO YUDIANTO, NIK.3578141603780004, jenis kelamin, laki-laki, tempat tanggal lahir di Surabaya, 16 Maret 1978, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Manukan Indah Blk 19-L/18A RT/RW: 011/003, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tendes, Kab. Surabaya. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

2.TENTANG DUDUK PERKARANYA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 September 2026 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 September 2026 dalam Register Nomor 2738/Pdt.P/2026/PN Sby, mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Persamaan Nama Satu Orang yang Sama (Almarhum Ibu) dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah didaftar untuk Warga Negara Indonesia sebagaimana tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3578141603780004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 6 Juli 2016 dengan nama RIO YUDIANTO;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2738/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PEMOHON telah terdaftar dalam Kartu Keluarga atas nama RIO YUDIANTO sebagaimana Kartu Keluarga (KK) No. 3578142001200140 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 16 Januari 2023 dengan nama Ibu PEMOHON tertulis SUMINAH;
3. Bahwa PEMOHON tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran atas nama RIO YUDIANTO dengan No. 153/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 06 April 1978 dengan nama Ibu PEMOHON tertulis UMI MASITAH;
4. Bahwa Ibu PEMOHON telah melangsungkan pernikahan dan tercatat atas nama SUMINAH alias UMI MASITAH yang menikah dengan MADALI sebagaimana tercatat di Surat Nikah Nomor 265/53 1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nongkodjajar, Kabupaten Pasuruan Tertanggal 20 Juli 1974;
5. Bahwa Ibu PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2026 atas nama SUMINAH sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-15082026-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 15 Agustus 2026;
6. Bahwa untuk kepastian hukum, PEMOHON memohonkan penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Ibu PEMOHON yang bernama:
 - a) SUMINAH sebagaimana Kartu Keluarga (KK) Nomor 3578142001200140 milik PEMOHON, dan Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-15082026-0005 milik Ibu PEMOHON;
 - b) UMI MASITAH sebagaimana tercatat pada Kutipan Akte Kelahiran Atas Nomor 153/1978 milik PEMOHON;
 - c) SUMINAH alias UMI MASITAH berdasarkan Surat Nikah No. 265/53 1974 milik Ibu PEMOHON.sebenarnya adalah Satu Orang Yang Sama adalah SUMINAH.
7. Bahwa, PEMOHON mengajukan permohonan ini dalam rangka untuk keperluan keseragaman administrasi;
8. Bahwa, untuk itu PEMOHON mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kota Surabaya;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2738/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, PEMOHON bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan PEMOHON dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan bahwa nama Ibu PEMOHON yang bernama:
 - a. SUMINAH sebagaimana Kartu Keluarga (KK) Nomor 3578142001200140 milik PEMOHON, dan Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-15082026-0005 milik Ibu PEMOHON;
 - b. UMI MASITAH sebagaimana tercatat pada Kutipan Akte Kelahiran Atas Nomor 153/1978 milik PEMOHON; dan
 - c. SUMINAH alias UMI MASITAH berdasarkan Surat Nikah No. 265/53 1974 milik IBU PEMOHON.

sebenarnya adalah Satu Orang Yang Sama adalah SUMINAH.

3. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan Pemohon dan menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

(2.3) Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

- Bukti P-1 :Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rio Yudianto NIK: 3578141603780004.
- Bukti P-2 :Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3578142001200140 dengan Kepala Keluarga atas nama Rio Yudianto.
- Bukti P-3 :Fotokopi Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 153/1978, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo.
- Bukti P-4 :Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3578143101190003 dengan Kepala Keluarga atas nama Suminah.
- Bukti P-5 :Fotokopi Buku Nikah / Duplikat Kutipan Akta Nikah G No. 684327.

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2738/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-6 :Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-15082026-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

(2.4) Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4;

(2.5) Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

1. **Saksi Murtini Pudji Astuti**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tante Pemohon;
- ✓ Bahwa Saksi mengetahui Pemohon yang bernama RIO YUDIANTO yang bertempat tinggal di Manukan Indah Kulon, Tandes, Surabaya;
- ✓ Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah anak tunggal dari pasangan suami istri Bapak MADALI (dalam catatan tertulis Madawi) dan Ibu SUMINAH alias UMI MASITAH;
- ✓ Bahwa Saksi mengetahui Ibu Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Agustus 2026;
- ✓ Bahwa Saksi mengetahui nama panggilan sehari-hari dari Ibu Pemohon adalah SUMINAH;
- ✓ Bahwa Saksi mengetahui sejak awal pernikahan Ibu Pemohon dengan Bapak Madawi, nama Ibu Pemohon memiliki alias/sebutan lain yaitu UMI MASITAH;
- ✓ Bahwa Saksi menegaskan bahwa nama SUMINAH yang tertulis dalam Kartu Keluarga dan Akta Kematian, serta nama UMI MASITAH yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon, dan nama SUMINAH alias UMI MASITAH yang tercantum dalam Surat Nikah, sebenarnya adalah SATU ORANG YANG SAMA, yaitu Ibu kandung Pemohon yang bernama SUMINAH;
- ✓ Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pengurusan surat-surat hak waris (keseragaman administrasi) karena Ibu Pemohon telah meninggal dunia;
- ✓ Terhadap keterangan saksi Pemohon menyatakan benar.

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2738/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Yuni Rahmawati**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Sepupu Pemohon;
- ✓ Bahwa Saksi mengetahui Pemohon yang bernama RIO YUDIANTO yang bertempat tinggal di Manukan Indah Kulon, Tandes, Surabaya;
- ✓ Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah anak tunggal dari pasangan suami istri Bapak MADALI (dalam catatan tertulis Madawi) dan Ibu SUMINAH alias UMI MASITAH;
- ✓ Bahwa Saksi mengetahui Ibu Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Agustus 2026;
- ✓ Bahwa Saksi mengetahui nama panggilan sehari-hari dari Ibu Pemohon adalah SUMINAH;
- ✓ Bahwa Saksi mengetahui sejak awal pernikahan Ibu Pemohon dengan Bapak Madali, nama Ibu Pemohon memiliki alias/sebutan lain yaitu UMI MASITAH;
- ✓ Bahwa Saksi menegaskan bahwa nama SUMINAH yang tertulis dalam Kartu Keluarga dan Akta Kematian, serta nama UMI MASITAH yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon, dan nama SUMINAH alias UMI MASITAH yang tercantum dalam Surat Nikah, sebenarnya adalah SATU ORANG YANG SAMA, yaitu Ibu kandung Pemohon yang bernama SUMINAH;
- ✓ Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pengurusan surat-surat hak waris (keseragaman administrasi) karena Ibu Pemohon telah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

(2.6) Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

(2.7) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

3.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2738/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

(3.2) Menimbang, bahwa Pemohon meminta pada Pengadilan Negeri untuk menyatakan bahwa nama, Ibu PEMOHON yang bernama: SUMINAH sebagaimana Kartu Keluarga (KK) Nomor 3578142001200140 milik PEMOHON, dan Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-15082026-0005 milik Ibu PEMOHON, UMI MASITAH sebagaimana tercatat pada Kutipan Akte Kelahiran Atas Nomor 153/1978 milik PEMOHON dan SUMINAH alias UMI MASITAH berdasarkan Surat Nikah No. 265/53 1974 milik IBU PEMOHON, sebenarnya adalah Satu Orang Yang Sama adalah SUMINAH.

(3.3) Menimbang, bahwa tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau jurisdiction, akan tetapi disamping itu juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup voluntair, yang disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

(3.4) Menimbang, bahwa dalam pasal 13 KUHperdata menyatakan "...jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu", oleh karena menurut Pemohon dalam dalil permohonannya terdapat perbedaan nama ibu Pemohon dalam beberapa dokumen, maka permohonan Pemohon yang menghendaki agar nama ibu pemohon yang berbeda agar dapat dinyatakan satu orang yang sama, dapat diartikan bahwa telah terdapat kekeliruan penulisan nama ibu Pemohon, yang dapat dijadikan alasan untuk menetapkan satu orang yang sama sehingga Permohonan Pemohon beralasan hukum.

(3.5) Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum Hakim memeriksa pokok perkara, maka Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa permohonan ini;

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rio Yudianto, menunjukkan bahwasanya Pemohon beralamat Manukan Indah Blk 19-L/18A Kota Surabaya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2738/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomosili di Kota Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini;

(3.7) Menimbang, bahwa oleh karena pada **petitum pertama**, yang pada pokoknya Pemohon meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

(3.8) Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua**, yang pada pokoknya Pemohon meminta agar Pengadilan Menyatakan bahwa nama, Ibu PEMOHON yang bernama: SUMINAH sebagaimana Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kematian milik Ibu PEMOHON, UMI MASITAH sebagaimana tercatat pada Kutipan Akte Kelahiran milik PEMOHON dan SUMINAH alias UMI MASITAH berdasarkan Surat Nikah milik IBU PEMOHON, sebenarnya adalah Satu Orang Yang Sama adalah SUMINAH, terhadap petitum kedua tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menghendaki adanya satu orang yang sama atas nama ibu Pemohon yang Bernama Suminah dengan Umi Masitah, sehingga Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah benar Pemohon adalah anak dari Umi Masitah.
- Bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rio Yudianto, menerangkan Pemohon lahir di Sidorajo, pada tanggal 16 Maret 1978, anak laki-laki dari Suami Istri Madali dan Umi Masitah, didukung pula dengan keterangan dari (2) dua orang saksi yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari Madali dengan Umi Masitah.
- Bahwa meskipun bukti P-3 merupakan fotocopy dari fotocopy, namun Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.112 K/Pdt/1996, yang pada pokoknya bahwa fotokopi yang tidak bisa dicocokkan dengan aslinya dapat diterima dan dipertimbangkan hakim jika didukung oleh keterangan saksi atau alat bukti lain.
- Bahwa oleh karena bukti fotocopy tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi, maka terungkap fakta bahwa benar Pemohon adalah anak dari Umi Masitah.

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2738/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar nama Ibu Pemohon yang bernama Umi Masitah dengan Suminah adalah satu orang yang sama;
- Bahwa setelah Hakim memeriksa Kutipan Akta Perkawinan (bukti P-5) yang telah sesuai dengan aslinya, yang menerangkan bahwa telah menikah Madali dengan Suminah alias Umi Masitah, dihubungkan dengan bukti P-3 Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, bahwa Pemohon adalah anak laki-laki dari Madali dan Umi Masitah, selanjutnya Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, tertera nama ayah Pemohon, adalah Madali dan nama Ibu Pemohon adalah Suminah, dihubungkan pula dengan Kutipan Akta Kematian atas nama Suminah, dengan demikian terbukti telah ada perbedaan nama ibu Pemohon dalam beberapa dokumen sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dapat diartikan telah terjadi kekeliruan dalam penulisan nama ibu Pemohon dalam beberapa dokumen.,
- Bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, yang merupakan bukti otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya saling bersesuaian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak awal pernikahan Ibu Pemohon dengan Bapak Madali, nama Ibu Pemohon memiliki alias/sebutan lain yaitu Umi Masitah, sehingga Suminah dan Umi Masitah adalah satu orang yang sama.

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon yang didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan relevan serta tidak bertentangan dengan Undang-undang, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma dan kearifan lokal Pemohon yang hidup di masyarakat Indonesia, maka petitum kedua permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan.

(3.10) Menimbang bahwa oleh karena seluruh petitum Pemohon dikabulkan, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya.

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2738/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.11) Menimbang bahwa oleh karena dalam Permohonan hanya ada satu pihak yakni pihak Pemohon, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

(3.12) Mengingat pasal 13 KUHPdata, pasal-pasal dalam HIR, pasal-pasal dalam KUHPdata dan sumber hukum lainnya yang berkaitan ;

4.MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan bahwa nama Ibu PEMOHON yang bernama:
 - a. SUMINAH sebagaimana Kartu Keluarga (KK) Nomor 3578142001200140 milik PEMOHON, dan Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-15082026-0005 milik Ibu PEMOHON;
 - b. UMI MASITAH sebagaimana tercatat pada Kutipan Akte Kelahiran Atas Nomor 153/1978 milik PEMOHON; dan
 - c. SUMINAH alias UMI MASITAH berdasarkan Surat Nikah No. 265/53 1974 milik IBU PEMOHON.sebenarnya adalah Satu Orang Yang Sama adalah SUMINAH.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

(4.1) Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 18 september 2026 oleh kami Ernawati Anwar S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Maria Nur`Aeni, S.H selaku Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d

t.t.d

Maria Nur`Aeni, S.H

Ernawati Anwar, S.H.,M.H.,

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2738/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran :	Rp	30.000,00
- Biaya Proses (ATK) :	Rp	50.000,00
- Biaya PNBP Panggilan :	Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi :	Rp.	10.000,00
- Biaya Materai :	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah.	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2738/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)